

《[문제1.3]

<사례>

미국 법률에 따라 설립되어 전 세계 디지털 관광 플랫폼 사업을 영위하는 다국적 기업 F사(본사 미국)는 대한민국에서의 사업 확장을 위해 국내에 법인 및 영업소를 운영하고 있다. F사의 계열회사인 A사(한국에 설립된 국내법인)는 국내 호텔 판매 대행업을 영위하며 상시 3명의 근로자를 사용하고 있다. 또한, F사의 또 다른 계열회사인 B사(두바이에 본사를 둔 외국법인)의 한국영업소는 상시 4명의 근로자를 사용하고 있다. A사와 B사 한국영업소는 서울시 마포구 소재의 동일한 사무실 공간을 공유하고 있으며, 인사 노무 관리 및 회계 처리를 공동의 관리 부서에서 통합하여 수행하고 있다. 또한, 두 조직의 근로자들은 실질적으로 F사의 디지털 관광 플랫폼을 활용하는 유기적인 공동 협업 체계 하에서 업무를 수행하고 있다. A사에 소속되어 근무하던 근로자 甲은 2025. 10. 1. A사로부터 사업 축소에 따른 해고 통지를 받았다. A사는 이 과정에서 해고의 구체적 사유를 서면으로 통지하지 않았다. 甲은 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하며, A사와 B사 한국영업소는 실질적으로 하나의 사업장이므로 상시 근로자 수를 합산하여 5인 이상 사업장으로 보아야 하고, 따라서 서면통지 의무(근로기준법 제27조) 위반으로 해고가 무효라고 주장한다. 반면 A사는 형식적으로 별개의 법인이고 사업자등록도 각자 되어 있으므로 A사의 근로자 수(3명)만을 기준으로 삼아야 하며, 5인 미만 사업장이므로 해고 서면통지 규정이 적용되지 않는다고 맞서고 있다.

한편, F사(미국 본사)는 대한민국 내에 별도의 법인 등록이나 영업소 설치를 하지 않은 상태에서, 아시아·태평양 지역 프로젝트 매니저로 근로자 乙을 채용하였다. 乙은 고용계약 및 비밀유지계약을 미국 F사 본사와 직접 체결하였다. 다만, F사는 국내에서의 행정적 편의(급여 지급, 4대보험 가입 및 원천징수 업무 등)를 위해 한국 내 계열회사인 A사로 하여금 乙에 대한 급여를 우선 지급하게 한 뒤, 사후에 F사가 A사에 관련 비용 일체를 보전해주었다. 乙은 A사 및 B사 한국영업소의 마포구 사무실 책상 하나를 제공받아 근무하였으나, 실질적인 업무 지시나 보고, 인사평가는 모두 미국 본사의 본부장을 통해 직접 이루어졌다. F사는 2025. 11. 1. 乙에게 근로계약 만료(종료)를 통지하였다. 이에 乙은 당해 계약 종료의 실질적으로 부당해고라고 주장하며 구제신청을 제기하였다. F사는 乙의 사용자는 미국 본사이며, 미국 본사가 대한민국 내에서 사용하는 근로자는 乙 1명뿐이므로 상시 근로자 수 산정에서 5인 미만에 해당하여 부당해고 구제신청 대상이 되지 않는다고 주장한다.

(물음2) 관련 판례의 법리에 기초하여, 乙과 F사의 국제근로관계에서 근로기준법상 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에 해당하는지 판단하는 기준을 제시하고, F사가 대한민국 내에서 직접 영위하는 사업의 상시 근로자 수 산정 방식과 乙에 대한 부당해고 구제신청의 적법 여부를 논하시오. (25점)》

<문제1.3의 물음2> 국제근로관계에서 근로기준법상 상시 5인 이상 사업장 해당 여부 및 부당해고 구제신청의 적법성

I. 문제의 제기

- 미국 법인 F사와 직접 고용계약을 체결하고 국내 계열사 사무실에서 근무한 乙의 부당해고 구제신청과 관련하여, F사가 근로기준법상 상시 5인 이상 사업장에 해당하는지 여부가 문제된다. 구체적으로는 <외국 법인이 국내에 공식 등록 없이 사업을 영위할 때 상시 근로자 수를 산정하는 법리 및 복수의 별개 법인 간에 단일한 사업장을 구성할 수 있는지> 여부가 쟁점이 된다. 이하에서는 대법원의 최신 판례 법리를 중심으로 F사와 계열사 간의 경영상 일체성을 검토하여 F사의 실질적 상시 근로자 수를 산정하고 乙의 구제신청 적법성 여부를 논한다.

II. 국제근로관계와 단일 사업장 산정에 관한 판례 법리

1. 국내 사용 근로자 수 산정 원칙

(1) 대한민국 영토 내 근로자 기준

- 외국기업이 국내에서 사업활동을 영위하며 근로자를 사용하는 국제근로관계의 경우, 근로기준법의 전면 적용 여부를 결정하는 상시 근로자 수는 원칙적으로 대한민국 영토 내에서 사용하는 근로자 수만을 기준으로 산정하여야 한다.

(2) 해외 본사 근로자 합산 배제

- 대한민국 영토 밖의 근로자는 외국의 노동법령이 적용될 뿐이므로, 해외 본사나 타국 지사의 근로자는 국내 상시 근로자 수 산정 범위에서 제외된다.

2. 법인격이 다른 복수 기업의 단일 사업장 판단 기준

(1) 경영상 일체성과 유기적 관련성

- 법인격의 분리 여부는 독립된 사업장을 판단하는 우선적 기준이므로 법인격이 다른 기업조직은 원칙적으로 하나의 사업장을 구성할 수 없다. 다만, 단순한 계열관계나 일반적 지배종속관계를 넘어 실질적으로 동일한 경제적·사회적 활동단위로 볼 수 있을 정도의 경영상 일체성과 유기적 관련성이 인정되는 특별한 사정이 있다면 예외적으로 하나의 사업장으로 볼 수 있다.

(2) 구체적인 판단 지표

- 복수의 기업조직이 단일 사업장을 구성하는지는 업무의 종류·성질·목적, 수행 방식·장소의 동일성, 업무지시와 채용·근로조건의 결정 등 인사노무관리의 통합성, 인적·물적 조직의 혼재 여부, 재무 및 회계의 유기적 관련성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

III. F사의 대한민국 내 상시 근로자 수 산정 방식

1. F사의 실질적 국내 사업 영위 여부

- 외국 법인이 국내에 법인 등록이나 영업소 설치를 하지 않았더라도, 국내 사무실에 소속 근로자를 계속 상주시켜 실질적으로 국내에서 사업활동을 수행하고 있다면 근로기준법상의 적용 대상이 되는 사업 또는 사업장으로 인정될 수 있다.

2. F사와 국내 계열사(A·B) 간 단일 사업장 성립 범위

(1) 국내 계열사 간의 일체성

- A사와 B사 한국영업소는 동일한 사무실을 공유하며 인사노무 및 회계 처리를 공동 관리부서에서 통합 수행하고 있고, F사의 플랫폼을 활용하는 유기적 협업 체계 하에 있으므로 두 조직은 실질적으로 경영상 일체성이 인정되는 단일 사업장에 해당한다.

(2) F사 본사와 계열사 간 노무관리의 실질적 결합성

- 乙은 미국 본사와 고용계약을 체결하였으나 국내 계열사와 동일한 사무실에서 책상을 제공받아 근무하였고, 행정 편의상 계열사를 거쳐 급여와 4대보험이 제공되었다. F사 본사가 이들 계열사를 전적으로 지배하며 단일 플랫폼 사업을 영위한다는 점에서 乙과 계열사 근로자들은 동일한 경제적 공동체 내에서 유기적으로 결합되어 근무하였다고 보아야 한다.

Ⅳ. 사안의 적용

1. F사의 실질적 상시 근로자 수 산정

(1) 경영상 일체성 인정 범위

- A사와 B사 한국영업소는 최근 판례(대법원 2023두57876)의 법리에 따라 실질적 경영 일체성이 인정되는 하나의 사업장에 해당한다. 또한, 乙 역시 F사 본사의 전폭적인 통제 하에 있는 계열사의 국내 사무실 인프라를 활용하여 플랫폼 사업 확장을 위한 업무를 수행하였으므로, F사의 국내 사업 활동은 형식적 법인격을 넘어 하나의 단일 사업장으로 결합되는 것으로 평가함이 노동법상 근로자 보호 취지에 부합한다.

(2) 최종 상시 근로자 수 산출

- F사가 국내 계열사 A사, B사 한국영업소와 유기적으로 결합된 단일 사업장을 형성한다고 볼 때, F사의 국내 사업장 근로자는 직접 고용된 乙 1명에 계열사 근로자 7명(A사 3명, B사 한국영업소 4명)을 합산하여 총 8명으로 산정된다.

2. 乙의 부당해고 구제신청의 적법성

(1) 5인 이상 사업장 해당 여부

- F사의 대한민국 내 사업장은 상시 사용하는 근로자 수가 5인 이상(8명)인 사업장에 해당하므로, 해고 제한에 관한 근로기준법 제23조 및 노동위원회 통한 부당해고 구제신청에 관한 근로기준법 제28조가 전면적으로 적용된다.

(2) 구제신청의 본안 심사 대상성

- 따라서 F사가 乙에게 행한 계약 만료 통지가 실질적 부당해고에 해당한다면 노동위원회는 이를 구제하여야 하므로, 乙이 제기한 구제신청은 상시 5인 이상 사업장이라는 신청 요건을 충족하여 본안 심사 대상이 되는 적법한 신청이다.

V. 결론

- 외국 법인 F사의 국내 상시 근로자 수는 해외 본사 근로자를 배제하고 국내 사용 근로자만을 기준으로 해야 하지만, 실질적 경영 일체성이 인정되는 국내 계열사(A·B) 및 乙의 근로관계를 유기적으로 결합하여 단일 사업장으로 보아야 한다. 이에 따라 최종 상시 근로자 수는 8명으로 5인 이상에 해당하므로, 乙에 대한 부당해고 구제신청은 근로기준법 적용 요건을 결여하지 않은 적법한 신청으로서 노동위원회는 각하할 수 없고 본안 심사를 개시하여야 한다.

<보충(반대 의견) - 5인 미만 사업장 해당>

I. 문제의 제기

- <국내에 별도의 영업소를 두지 않은 외국 법인 F사와 국내에서 근무하는 근로자 乙의 국제근로관계에서 근로기준법이 전면 적용되는지> 여부가 문제된다. 이를 위해 국제근로관계에서 상시 5인 이상의 판단 기준을 규명하고, F사가 국내에서 영위하는 사업의 상시 근로자 수 산정 방식 및 이에 따른 乙의 구제신청의 적법성을 판단해야 한다. 이하에서는 이와 관련한 구체적 법리와 사안의 적용 결과에 대해 논한다.

II. 국제근로관계와 단일 사업장 산정에 관한 판례 법리

1. 국내 사용 근로자 수 산정 원칙

(1) 대한민국 영토 내 근로자 기준

- 외국기업이 국내에서 사업활동을 영위하며 근로자를 사용하는 국제근로관계의 경우, 근로기준법의 전면 적용 여부를 결정하는 상시 근로자 수는 원칙적으로 대한민국 영토 내에서 사용하는 근로자 수만을 기준으로 산정하여야 한다.

(2) 해외 본사 근로자 합산 배제

- 대한민국 영토 밖의 근로자는 외국의 노동법령이 적용될 뿐이므로, 해외 본사나 타국 지사의 근로자는 국내 상시 근로자 수 산정 범위에서 제외된다.

2. 법인격이 다른 복수 기업의 단일 사업장 판단 기준

(1) 경영상 일체성과 유기적 관련성

- 법인격의 분리 여부는 독립된 사업장을 판단하는 우선적 기준이므로 법인격이 다른 기업조직은 원칙적으로 하나의 사업장을 구성할 수 없다. 다만, 단순한 계열관계나 일반적 지배종속관계를 넘어 실질적으로 동일한 경제적·사회적 활동단위로 볼 수 있을 정도의 경영상 일체성과 유기적 관련성이 인정되는 특별한 사정이 있다면 예외적으로 하나의 사업장으로 볼 수 있다.

(2) 구체적인 판단 징표

- 복수의 기업조직이 단일 사업장을 구성하는지는 업무의 종류·성질·목적, 수행 방식·장소의 동일성, 업무지시와 채용·근로조건의 결정 등 인사노무관리의 통합성, 인적·물적 조직의 혼재 여부, 재무 및 회계의 유기적 관련성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

Ⅲ. F사의 국내 사업 상시 근로자 수 산정 방식

1. F사의 실질적 국내 사업 영위 여부

- 외국 법인이 국내에 공식적인 법인 등록이나 영업소 설치를 하지 않았더라도, 국내에 위치한 사무실에서 근로자를 상주시켜 계속적으로 사업활동을 수행하고 있다면 실질적으로 국내에서 사업을 영위하고 있는 것으로 인정된다.

2. F사의 상시 근로자 수 산정 범위

(1) 직접 고용 근로자의 산정

- F사가 직접 근로계약을 체결하고 독자적으로 지휘·감독하는 근로자 乙은 F사의 국내 사업장 소속 근로자로서 상시 근로자 수에 산입된다.

(2) 계열회사(A·B) 근로자의 합산 여부

- F사 본사는 국내 계열사들과 별개의 법인격이며, 乙에 대한 실질적인 업무 지시 및 인사평가를 독자적으로 수행하였다. 乙이 단지 행정 편의상 계열사를 통해 급여를 받고 사무실 공간을 공유했을 뿐, F사 본사와 계열사 간에 경영상 일체성이나 노무관리의 통일성이 결여되어 있다면 계열사 근로자들은 합산되지 않는다.

Ⅳ. 사안의 적용

1. F사와 계열회사(A·B) 간 단일 사업장 성립 여부

- 사례에서 A사와 B사 한국영업소는 동일 사무실 공유, 인사노무 및 회계 통합, 유기적 공동 협업을 진행하므로 실질적인 경영상 일체성이 인정되어 단일 사업장으로 볼 수 있다. 반면, 乙은 미국 본사와 직접 계약을 체결하였고 본사로부터 직접 지휘·감독 및 인사평가를 받았으므로 F사 본사의 사업 활동은 국내 계열사(A·B)와 경영상 일체성이나 노무관리의 통일성이 인정되지 않는다.

2. F사의 대한민국 내 상시 근로자 수와 구제신청의 적법성

- 결국 F사 본사가 국내에서 사용하는 근로자는 乙 1명뿐이므로 상시 근로자 수는 1명이다. 외국 본사의 해외 근로자 수는 합산하지 않으므로 F사의 국내 사업장은 상시 5인 미만 사업장에 해당한다. 따라서 근로기준법상 부당해고 제한(제23조) 및 노동위원회를 통한 부당해고 구제신청(제28조) 규정이 적용되지 않는다. 이에 따라 乙이 제기한 부당해고 구제신청은 요건을 충족하지 못하여 부적법하다.

V. 결론

- 국제근로관계에서 상시 근로자 수는 국내 근로자 수만을 기준으로 하므로, F사의 상시 근로자 수는 독자적 노무관리를 받는 乙 1명에 불과하여 상시 5인 미만 사업장에 해당한다. 따라서 乙에 대한 부당해고 구제신청은 근로기준법상 적용 요건을 결여한 부적법한 신청이므로 노동위원회에 의해 각하되어야 한다.

<보충2 - 국제근로관계 상시근로자 산정의 두 가지 법리 비교 및 상세 분석>

I. 두 판단의 핵심 결론 및 논리적 대조

1. 상시 5인 미만으로 부적법 각하하는 논리(이하 5인 미만론)

- 이 견해는 법인격 분리의 원칙을 엄격하게 관철하며, 인사노무관리의 독립성을 최우선 기준으로 삼는다. 미국 본사와 국내 계열사 간의 계약 및 지휘 체계가 완전히 분리되어 있으므로 국내 상시 근로자 수는 乙 1명에 불과하다고 보아 구제신청을 부적법 각하하는 논리이다.

2. 상시 5인 이상으로 본안 적법 심사하는 논리(이하 5인 이상론)

- 이 견해는 형식적 계약 주체보다는 실질적인 노무 제공 환경과 경제적 공동체성에 주목한다. 국내 계열사(A사, B사 한국영업소) 간의 긴밀한 통합성과 乙의 업무 환경을 유기적으로 결합하여 국내 사업의 총 근로자 수를 8명으로 산정하고 구제신청을 적법한 본안 심사 대상으로 삼는 논리이다.

II. 두 판단의 구체적 이유 및 세부 법리적 근거 비교

1. 5인 미만론(별도 사업장 분리)의 구체적 판단 이유

(1) 법인격 분리원칙의 철저한 준수

① 형식적 법인격 독립성 존중

- F사 본사, A사, B사 한국영업소는 별개의 사법상 영업 주체이므로 원칙적으로 근로자 수를 합산할 수 없다.

② 계약 당사자의 명확성

- 근로자 乙은 국내 계열사가 아닌 미국 F사 본사와 직접 계약을 체결하였으므로 독립된 고용 주체의 근로자로 보아야 한다.

(2) 인사노무관리의 결정적 독자성

① 실질적 지휘 · 감독권의 귀속 주체

- 乙은 업무 지시, 보고, 인사평가를 모두 미국 본사의 본부장으로부터 받았으므로 국내 계열사와의 통일된 노무관리 체계가 결여되어 있다.

② 행정적 협조와 실질적 근로관리의 분리

- A사로부터 급여를 받고 사무실을 공유한 것은 세무 · 인사 행정상의 편의일 뿐이며, 이를 유기적인 단일 사업장으로 묶는 근거로 삼을 수는 없다.

2. 5인 이상론(실질적 경영 일체성 인정)의 구체적 판단 이유

(1) 실질적 · 경제적 공동체성의 유기적 관점

① 사업 목적 및 플랫폼 생태계의 단일성

- A사와 B사 한국영업소는 동일한 사무실을 사용하며 통합 부서에서 인사 · 노무 · 회계를 관리하고 있고, 乙 또한 이들과 유기적으로 결합하여 F사 플랫폼 업무를 수행하였다.

② 인적 · 물적 조직의 외관상 일체성

- 乙이 국내에서 행하는 모든 업무 활동은 F사 그룹 전체의 국내 확장 목적과 궤를 같이하며, A사를 통한 급여 지급과 4대보험 가입 역시 통합된 노무처리의 강력한 징표가 된다.

(2) 다국적 기업의 근로기준법상 해고 보호 규정 회피 방지 필요성

① 형식적 분할을 통한 노동법상 책임 면탈 견제

- 다국적 기업이 국내 계열사 인프라를 전적으로 활용하면서도 우리는 `국내에 1명만 직접 고용했다`는 형식 논리로 해고 제한을 회피하는 꼼수를 제한하여야 한다.

② 국내 고용 근로자의 실질적 보호 범위 확대

- 실질적 사업 일체성을 갖춘 다국적 기업 내 근로자들에 대해 근로기준법의 전면적 보호를 부여하여 법적 공백을 해소하는 것이 노동법의 이념에 부합한다.

III. 공인노무사 2차 수험생을 위한 고득점 서술 전략

1. 대법원 최신 판례(2024. 10. 25. 선고 2023두57876 판결 등)의 정확한 활용

(1) 국내 사용 근로자 수 원칙의 엄격성 제시

① 대한민국 주권 범위 내 근로자 한정

- 해외 본사의 전체 근로자를 단순 합산하지 않고, 오직 국내 영토 내에서 사용하는 근로자만을 기준으로 상시 근로자를 계산해야 함을 선제적으로 명시한다.

② 외국 법인의 실질적 국내 사업 영위 여부 검토

- 국내에 별도의 법인 등록이 없는 F사가 乙의 노동력을 국내에서 계속 사용하여 실질적인 사업을 영위하였음을 설득력 있게 제시한다.

(2) 경영상 일체성 포섭 시 사실관계의 입체적 대비

① 5인 이상론 관점의 포섭 요소

- A사와 B사 한국영업소의 통합 인사노무 및 회계 처리, 동일 공간 사용을 부각하여 하나의 사업장으로서의 실질적 경영 일체성을 부각한다.

② 5인 미만론 관점의 포섭 요소

- 계열사 간 고도의 일체성이 인정되더라도, 乙 개인의 채용과 업무 지시 체계가 완전히 미국 본사로 분리되어 있는 사실관계를 균형감 있게 비교한다.

2. 답안의 논리적 완결성을 위한 득점 전략

(1) 양설의 논거 대립 평면화 및 대비

① 견해 대립의 명시적 서술

- 인사노무관리의 독립성을 중시하는 형식론과 실질적 경영 일체성을 중시하는 실질론의 장단점을 평면 대비하여 서술한다.

② 법리적 논거의 다각화

- 단순히 결론을 내는 데 그치지 않고 사법 질서의 안정성(기업 측)과 근로자의 해고 보호 필요성(근로자 측)을 모두 언급한다.

(2) 명확한 본인의 검토의견 개진

① 사안의 타당성 검토 제시

- 대법원 판례의 엄격한 요건에 따를 때 乙에 대한 인사 독립성이 매우 강하므로, 실무적으로는 5인 미만론이 보다 타당하다는 의견을 일관성 있게 전개한다.

② 상대 견해의 부분적 가치 언급

- 다만 다국적 기업의 탈법을 견제할 전향적 필요성이 있다는 우려를 가점 포인트로 덧붙여 답안의 깊이를 더한다.